

Diritto Commerciale

PRIMA PARTE

1. Definisci la nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. e individua gli elementi essenziali della fattispecie.
2. Spiega perché l'impresa è un'attività e non un bene materiale, distinguendo oggetto, scopo e modalità di svolgimento.
3. Che cosa si intende per scopo produttivo dell'impresa e perché il mero godimento di beni non integra attività imprenditoriale?
4. Che cosa significa professionalità dell'attività di impresa? L'attività stagionale e l'affare unico possono integrare professionalità?
5. Distingui economicità e scopo di lucro nella nozione di imprenditore.
6. Spiega il requisito dell'organizzazione e il confine tra autoorganizzazione del lavoro ed eteroorganizzazione imprenditoriale.
7. La liceità dell'attività e la destinazione al mercato sono requisiti necessari per l'esistenza dell'impresa? Motiva.
8. Perché i professionisti intellettuali non sono, in quanto tali, imprenditori? Spiega il ruolo dell'art. 2238 c.c.
9. Quando associazioni e fondazioni possono essere assoggettate alla disciplina dell'impresa?
10. Elenca le categorie di imprenditori secondo oggetto, dimensioni e natura del soggetto che esercita l'attività.
11. Distingui statuto generale dell'imprenditore e statuto speciale dell'imprenditore commerciale.
12. Definisci l'imprenditore agricolo e spiega il regime di favore previsto per questa categoria.
13. Che cosa sono le attività agricole essenziali e quale rilievo ha il ciclo biologico?
14. Che cosa sono le attività agricole connesse? Distingui connessione soggettiva e connessione oggettiva.
15. Definisci l'imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e spiega perché la categoria ha valore residuale.
16. Chi è il piccolo imprenditore secondo l'art. 2083 c.c. e che cosa significa prevalenza del lavoro proprio e familiare?
17. Distingui piccolo imprenditore civilistico e impresa minore nel codice della crisi e dell'insolvenza.
18. Che cosa caratterizza l'impresa artigiana e perché la qualifica artigiana non basta sempre a escludere la liquidazione giudiziale?
19. Definisci l'impresa familiare e indica i principali diritti patrimoniali e amministrativi dei familiari collaboratori.
20. Distingui impresa individuale, impresa collettiva e impresa pubblica.
21. Quali forme può assumere l'intervento pubblico nell'attività di impresa? Distingui società a partecipazione pubblica, impresa organo ed ente pubblico economico.
22. Quando inizia l'impresa? Spiega il criterio di effettività e il rilievo degli atti preparatori.
23. Che cosa si intende per imputazione dell'attività di impresa e quale ruolo ha la spendita del nome?
24. Spiega il problema dell'imprenditore occulto e del prestanome nei rapporti con i creditori.
25. Quando termina l'impresa e quali problemi sorgono rispetto alla cancellazione dal registro delle imprese?
26. Quali regole valgono in tema di capacità all'esercizio dell'impresa?

27. Che cosa sono i segni distintivi dell'imprenditore e quale funzione svolgono nel mercato?
28. Definisci la ditta e spiega i principi di verita, novita e trasferibilita.
29. Che cosa e il marchio e quali requisiti deve possedere per essere validamente registrato?
30. Distingui marchio forte, marchio debole, marchio di fatto e marchio rinomato.
31. Che cosa si intende per volgarizzazione del marchio e quali effetti produce?
32. Quali sono le principali tutele riconosciute al titolare del marchio?
33. Che cosa sono le creazioni intellettuali e quali differenze esistono tra diritto d'autore, invenzioni industriali e modelli industriali?
34. Quali requisiti deve avere un'invenzione per essere brevettabile e quali effetti produce la privativa?
35. Che cosa si intende per concorrenza sleale e quali sono le principali fattispecie previste dall'art. 2598 c.c.?
36. Distingui concorrenza sleale e disciplina antitrust, indicando interessi tutelati e strumenti utilizzati.
37. Spiega le tre principali fattispecie antitrust: intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni.
38. Definisci l'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c. e distingui dalla impresa.
39. Che cosa si intende per avviamento e quale ruolo ha nel trasferimento dell'azienda?
40. Quali regole si applicano al trasferimento dell'azienda in tema di divieto di concorrenza dell'alienante?
41. Spiega la successione nei contratti nel trasferimento d'azienda e il ruolo del consenso del terzo contraente.
42. Come si trasferiscono crediti e debiti nel trasferimento d'azienda? Distingui rapporti interni e tutela dei terzi.
43. Quali regole valgono per usufrutto e affitto d'azienda?
44. Che cosa sono il registro delle imprese e la pubblicita commerciale? Distingui sezione ordinaria, sezioni speciali ed effetti dell'iscrizione.
45. Quali sono le scritture contabili obbligatorie dell'imprenditore commerciale e quale valore probatorio possono assumere?
46. Distingui istitutore, procuratore e commesso nella rappresentanza commerciale.
47. Che cosa e il consorzio tra imprenditori e quali differenze esistono tra consorzi con attivita interna e con attivita esterna?
48. Definisci il contratto di societa ai sensi dell'art. 2247 c.c. e individua i suoi elementi essenziali.
49. Che cosa sono i conferimenti e perche sono centrali nella formazione del patrimonio iniziale della societa?
50. Distingui capitale sociale e patrimonio sociale, spiegando la funzione vincolistica del capitale.
51. Quali scopi possono caratterizzare una societa? Distingui scopo lucrativo, mutualistico e consortile.
52. Quali sono i principali tipi di societa e perche non e liberamente creabile un tipo societario atipico?
53. Distingui societa semplice, societa in nome collettivo e societa in accomandita semplice.
54. Quali sono le caratteristiche generali delle societa di persone rispetto alle societa di capitali?
55. Quali regole valgono per la costituzione e l'iscrizione della societa semplice e della societa in nome collettivo?
56. Spiega la responsabilita dei soci per le obbligazioni sociali nelle societa di persone.
57. Come si disciplinano conferimenti, utili, perdite e divieto di patto leonino nelle societa di persone?

- 58.** Distingui amministrazione disgiuntiva e amministrazione congiuntiva nelle società di persone.
- 59.** Come si scioglie il rapporto sociale limitatamente a un socio? Distingui morte, recesso ed esclusione.
- 60.** Quali sono le principali caratteristiche della società in accomandita semplice e quali divieti gravano sul socio accomandante?

SECONDA PARTE

1. Quali sono le caratteristiche essenziali della società per azioni come società di capitali?
2. Spiega il principio della responsabilità limitata nella spa e il rapporto tra patrimonio sociale e garanzia dei creditori.
3. Che cosa significa organizzazione corporativa della spa e quali organi la compongono?
4. In che senso le azioni sono partecipazioni standardizzate, fungibili e liberamente trasferibili?
5. Come può essere costituita una spa? Distingui costituzione per contratto, atto unilaterale e iscrizione nel registro delle imprese.
6. Quali elementi deve contenere l'atto costitutivo della spa?
7. Quali regole valgono per la spa unipersonale e per la responsabilità dell'unico socio?
8. Distingui nullità della spa prima e dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
9. Che cosa sono i patrimoni destinati a uno specifico affare e quale funzione svolgono?
10. Quale finalità ha la disciplina dei conferimenti nella spa?
11. Quali regole valgono per i conferimenti in denaro nella spa?
12. Quali beni o utilità possono essere conferiti in natura o crediti nella spa?
13. Perché nella spa non sono conferibili prestazioni d'opera o servizi come conferimenti a capitale?
14. Spiega il procedimento di stima dei conferimenti diversi dal denaro e i casi in cui la relazione di stima non è richiesta.
15. Che cosa sono gli acquisti potenzialmente pericolosi della società da promotori, fondatori, soci o amministratori?
16. Definisci le azioni e spiega il rapporto tra azioni, capitale sociale e qualità di socio.
17. Distingui valore nominale, valore di emissione e valore reale delle azioni.
18. Quali diritti amministrativi, patrimoniali e misti sono attribuiti dalle azioni?
19. Che cosa si intende per uguaglianza oggettiva delle azioni e disuguaglianza soggettiva dei soci?
20. Cosa sono le azioni e quali sono le principali tipologie o categorie speciali previste dalla disciplina della spa?
21. Spiega la funzione dell'assemblea speciale degli azionisti di categoria.
22. Quali regole valgono per azioni senza voto, con voto limitato, con voto plurimo e con voto maggiorato?
23. Che cosa sono le azioni privilegiate e quali forme di privilegio patrimoniale possono prevedere?
24. Quali limiti legali e statutari possono incidere sulla libera trasferibilità delle azioni?
25. Distingui clausole di prelazione, clausole di gradimento e clausole di riscatto.
26. Che cosa sono i patti parasociali e quali differenze presentano rispetto alle clausole statutarie?
27. Quali sono i principali rischi giuridici legati alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni proprie?
28. Che cosa sono le partecipazioni reciproche e perché possono essere pericolose per l'integrità del capitale sociale?
29. Distingui azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi.
30. Quali diritti spettano agli obbligazionisti e quali differenze hanno rispetto agli azionisti?
31. Che cosa sono obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant?

32. Descrivi il procedimento di emissione delle obbligazioni e l'organizzazione degli obbligazionisti.
33. Quali sono le competenze dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria nella spa?
34. Come avviene la convocazione dell'assemblea e quali sono le principali regole su riunione, discussione e verbalizzazione?
35. Distingui quorum costitutivo e quorum deliberativo nelle assemblee di spa.
36. Quali regole valgono per la rappresentanza in assemblea mediante delega?
37. Distingui annullabilit  e nullit  delle delibere assembleari.
38. Come opera la disciplina del voto del socio in conflitto di interessi e che cosa si intende per abuso di maggioranza?
39. Quali funzioni spettano all'organo amministrativo della spa?
40. Come sono nominati gli amministratori e quali regole valgono per durata, compenso, revoca e sostituzione?
41. Come funziona il consiglio di amministrazione e quali sono i compiti del presidente?
42. Che cosa sono amministratore delegato e comitato esecutivo? Spiega limiti e contenuto della delega.
43. Qual   la differenza tra potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori?
44. Quando gli amministratori rispondono verso la societ , verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi?
45. Quali sono composizione, requisiti e funzioni del collegio sindacale nel sistema tradizionale?
46. Qual   il ruolo del revisore legale o della societ  di revisione?
47. Distingui sistema tradizionale, dualistico e monistico di amministrazione e controllo.
48. Quali funzioni svolge la Consob rispetto alle societ  quotate e al mercato dei capitali?
49. Quali documenti compongono il bilancio di esercizio e quale funzione ha ciascuno?
50. Come si svolge il procedimento di approvazione del bilancio nelle societ  di capitali?
51. Quali condizioni devono essere rispettate per la distribuzione degli utili e dei dividendi?
52. Che cosa si intende per modificazione dello statuto e quale organo   competente a deliberarla?
53. Distingui aumento di capitale a pagamento, aumento gratuito e diritto di opzione.
54. Distingui riduzione reale del capitale e riduzione nominale per perdite.
55. Quali sono le cause di recesso del socio nella spa e come si determina il valore di liquidazione delle azioni?
56. Quali sono le cause di scioglimento della spa e quali doveri hanno i liquidatori durante la liquidazione?
57. Quali sono le caratteristiche della societ  in accomandita per azioni e come si distinguono soci accomandatari e accomandanti?
58. Quali sono le caratteristiche essenziali della societ  a responsabilit  limitata e perch    considerata flessibile?
59. Distingui quote di srl e azioni di spa, anche con riferimento a trasferibilit , standardizzazione e diritti particolari del socio.
60. Quali regole valgono per conferimenti, finanziamenti dei soci, recesso e organizzazione interna della srl?